

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

4517/2548

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นายสมศักดิ์ สิงห์ทอง กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 83

พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 100

จำเลยที่ 2 และที่ 4 ซึ่งเป็นสามีภริยากันนำสิบบัตรตรวจโท อ. เจ้าพนักงานตำรวจ ที่ทำการล่อซื้อ เดินทางไปติดต่อซื้อเมทแอมเฟตามีนของกลางจากจำเลยที่ 1 ที่บ้าน จำเลยที่ 1 ด้วยกัน จำเลยที่ 1 นำเมทแอมเฟตามีนของกลางที่ซุกซ่อนอยู่ในรถยนต์ กระบะออกมาให้สิบบัตรตรวจโท อ. ดู แล้วจำเลยที่ 2 ขอยืมรถยนต์กระบะของจำเลยที่ 1 ขับพาจำเลยที่ 4 และสิบบัตรตรวจโท อ. ไปตลาดนิคมเพื่อรับเงินที่ซื้อเมทแอมเฟตามีนของกลางด้วยกัน การกระทำของจำเลยที่ 1 และที่ 4 เป็นการกระทำความผิด ร่วมกับจำเลยที่ 2 แล้ว แต่เมื่อจำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการภารโรง สถานีตำรวจภูธร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จำเลยที่ 1 จึงมิใช่พนักงาน องค์การและหน่วยงานของรัฐตาม พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษฯ มาตรา 100 จึงไม่อาจ ปรับบทมาตราดังกล่าวสำหรับจำเลยที่ 1 ได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสี่ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 66, 100, 102 พระราชบัญญัติมาตรการในการปราบ

ปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 มาตรา 3, 10 พระราชบัญญัติ
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490 มาตรา 7, 72 พระราชบัญญัติวิเทศพจนานุกรม พ.ศ.2498 มาตรา 4, 6, 22,
23 และประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 32, 83, 91 ธิบายยาเสพติดให้โทษ อาวุธปืน
และเครื่องกระสุนปืนและวิเทศพจนานุกรมของกลาง

จำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 ให้การปฏิเสธ

จำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสี่มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้
โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15 วรรคหนึ่ง, 66 วรรคสอง ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
83 จำเลยที่ 1 เป็นพนักงานในหน่วยงานของรัฐจึงต้องรับโทษหนักขึ้นตามพระราช
บัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 100 และพระราชบัญญัติมาตรการในการ
ปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ.2534 มาตรา 10 นอกจากนี้
การกระทำของจำเลยที่ 1 ยังเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุน
ปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ.2490 มาตรา 7, 72 วรรค
สองและวรรคสาม (ที่ถูกมาตรา 72 วรรคสาม) พระราชบัญญัติวิเทศพจนานุกรม
พ.ศ.2498 มาตรา 6 วรรคหนึ่ง (ที่ถูกประกอบมาตรา 23) สำหรับข้อหาความผิด
เกี่ยวกับยาเสพติดของจำเลยทั้งสี่เป็นการกระทำที่เป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อ
กฎหมายหลายบท เฉพาะจำเลยที่ 1 ให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ.2522 มาตรา 66 วรรคสอง ประกอบด้วยมาตรา 100 ให้ลงโทษประหารชีวิต
ข้อหาความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนให้ลงโทษจำคุก 9 เดือน และข้อหาความผิดตามพระ
ราชบัญญัติวิเทศพจนานุกรมจำคุก 3 เดือน จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ลงโทษจำคุกตลอดชีวิต
คำรับสารภาพชั้นสอบสวนของจำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 เป็นประโยชน์แก่การ

พิจารณา เห็นควรลดโทษให้คนละหนึ่งในสาม เฉพาะจำเลยที่ 1 ความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษคงจำคุกตลอดชีวิต ส่วนข้อหาความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืน จำคุก 6 เดือน ข้อหาความผิดตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม จำคุก 2 เดือน เมื่อรวมโทษทุกกระทงความผิดของจำเลยที่ 1 แล้ว คงลงโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ตลอดชีวิตตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 (3) สำหรับจำเลยที่ 3 และที่ 4 คงจำคุกคนละ 32 ปี 8 เดือน ส่วนจำเลยที่ 2 รับสารภาพในชั้นสอบสวนและพิจารณา เห็นควรลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 25 ปี วิทยุเสพติดและวิทยุคมนาคมของกลาง

จำเลยทั้งสี่อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "...พิเคราะห์แล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่า ในวันเวลาและสถานที่เกิดเหตุตามฟ้อง เจ้าพนักงานตำรวจจับกุมจำเลยทั้งสี่ได้พร้อมยึดเมทแอมเฟตามีน 8,004 เม็ด อาวุธปืน 1 กระบอก ซองกระสุน 1 อัน กระสุนปืน 12 นัด วิทยุคมนาคม 1 เครื่อง พร้อมแท่นชาร์จและเงินสดจำนวน 6,000 บาท เป็นของกลาง จำเลยที่ 1 มีความผิดฐานมีอาวุธปืนของกลางไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีเครื่องรับส่งวิทยุคมนาคมของกลางไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำเลยที่ 2 มีความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษของกลางไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่าย มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาว่า จำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 ร่วมกระทำความผิดกับจำเลยที่ 2 ในความผิดฐานมียาเสพติดให้โทษของกลางไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและจำหน่ายหรือไม่ สำหรับในส่วนของจำเลยที่ 1 และที่ 4 นั้น ทางนำสืบโจทก์ได้ความจากพันตำรวจโทวิวัฒน์ ลีลาเขตและสิบตำรวจโทนิรุจ

กาญจนพิมาย ผู้ร่วมวางแผนล่อซื้อและจับกุมว่า ในวันเกิดเหตุสืบตำรวจโทนิรุจเป็นผู้ขับรถยนต์ยี่ห้อฮิซุซุของตนไปรับจำเลยที่ 2 และที่ 4 จากอำเภอปากช่องไปบ้านจำเลยที่ 1 ที่จังหวัดสระบุรี ไปถึงแล้วจำเลยที่ 1 ได้นำเมทแอมเฟตามีนของกลางจากภายในรถยนต์กระบะยี่ห้อมิตซูบิชิของจำเลยที่ 1 ที่บรรจุอยู่ในถุงพลาสติกมาให้สืบตำรวจโทนิรุจดูภายในรถยนต์ยี่ห้อฮิซุซุของสืบตำรวจโทนิรุจ แต่จากคำเบิกความของจำเลยที่ 2 ยืนยันว่า จำเลยที่ 2 เป็นผู้ติดต่อซื้อขายยาเสพติดให้โทษให้แก่เจ้าพนักงานตำรวจเพียงผู้เดียวและยาเสพติดให้โทษของกลางนั้นอยู่ในรถยนต์ยี่ห้อฮิซุซุ แล้วในขณะที่เดินทางไปบ้านจำเลยที่ 1 ที่จังหวัดสระบุรี มิได้เป็นของจำเลยที่ 1 นำมาจากรถยนต์กระบะยี่ห้อมิตซูบิชิของจำเลยที่ 1 เห็นว่า ถ้าจำเลยที่ 2 เป็นผู้ส่งมอบยาเสพติดให้โทษของกลางให้และยาเสพติดให้โทษของกลางอยู่ในรถยนต์ยี่ห้อฮิซุซุแล้ว เหตุใดจึงต้องพากันไปที่บ้านจำเลยที่ 1 ที่จังหวัดสระบุรีอีก ซึ่งไม่มีเหตุผลให้รับฟังได้ข้อเท็จจริงเชื่อได้ตามทางนำสืบของโจทก์ว่า จำเลยที่ 2 และที่ 4 ได้ร่วมกันติดต่อซื้อขายยาเสพติดให้โทษให้แก่เจ้าพนักงานตำรวจ และได้ร่วมกันพาเจ้าพนักงานตำรวจที่ทำการล่อซื้อเดินทางไปรับมอบยาเสพติดให้โทษของกลางจากจำเลยที่ 1 และเมื่อไปถึงบ้านจำเลยที่ 1 นั้น จำเลยที่ 1 ได้นำยาเสพติดให้โทษของกลางจากภายในรถยนต์กระบะยี่ห้อมิตซูบิชิออกมาให้ดูและดูกันภายในรถยนต์ยี่ห้อฮิซุซุ ทั้งการที่จำเลยที่ 2 ต้องขอยืมรถยนต์กระบะยี่ห้อมิตซูบิชิของจำเลยที่ 1 ไปตลาดนิคมอีกครั้งก็เพื่อรับเงินสดที่ใช้ล่อซื้อของกลาง เพราะหลงเชื่อตามที่เจ้าพนักงานตำรวจบอกว่าไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีให้ตามที่จำเลยที่ 1 และที่ 3 ต้องการได้ทันเวลาแล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่า จำเลยที่ 2 และที่ 4 ซึ่งเป็นสามีภริยากันนำสืบตำรวจโทนิรุจเดินทางไปติดต่อซื้อเมทแอมเฟตามีนของกลางจากจำเลยที่ 1 ที่บ้านจำเลยที่ 1 ด้วยกัน และจำเลยที่ 1 ได้นำเมทแอมเฟตามีนของกลางที่ซุกซ่อนอยู่ในรถยนต์กระบะยี่ห้อมิตซูบิชิออกมาให้สืบตำรวจโทนิรุจดูแล้วจำเลยที่ 2 และที่ 4 พร้อมสืบตำรวจโทนิรุจใช้รถยนต์กระบะยี่ห้อมิต

ชุมชนขับรถไปตลาดนิคมเพื่อรับเงินที่ซื้อเมทแอมเฟตามีนของกลางด้วยกัน การกระทำของจำเลยที่ 1 และที่ 4 เป็นการกระทำความผิดร่วมกับจำเลยที่ 2 แล้ว แต่อย่างไรก็ตาม ข้อเท็จจริงปรากฏว่าจำเลยที่ 1 เป็นลูกจ้างประจำ ตำแหน่งนักการภารโรงสถานีตำรวจภูธรอำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี จำเลยที่ 1 จึงมิใช่พนักงานองค์การและหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 100 จึงไม่อาจปรับบทมาตราดังกล่าวสำหรับจำเลยที่ 1 ได้ ปัญหาดังกล่าวนี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย แม้จำเลยที่ 1 จะมีได้ฎีกา ศาลฎีกามีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยและแก้ไขให้ถูกต้องได้

ส่วนจำเลยที่ 3 ทางนำสืบโจทก์ พยานโจทก์ พันตำรวจโทวิวัฒน์และสืบตำรวจโทนิรุจผู้ร่วมวางแผนล่อซื้อและจับกุมทั้งสองเบิกความยืนยันสอดคล้องกันว่า ได้มีการติดต่อซื้อเมทแอมเฟตามีนในครั้งแรกที่ร้านอาหารมวกเหล็กสเติร์กเข้าสู่หลังจากจำเลยที่ 2 และที่ 4 ขอเงินที่ล่อซื้อแล้ว จำเลยที่ 2 และที่ 4 ตกลงขายเมทแอมเฟตามีนให้โดยบอกว่าเมทแอมเฟตามีนอยู่กับจำเลยที่ 1 และที่ 3 ซึ่งอยู่ที่อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี พันตำรวจโทวิวัฒน์และจำเลยที่ 2 ได้นั่งรอที่ร้านอาหาร ส่วนสืบตำรวจโทนิรุจและจำเลยที่ 4 ขับรถยนต์ไปที่บ้านจำเลยที่ 1 ไปถึงแล้วสืบตำรวจโทนิรุจยืนยันว่าเห็นจำเลยที่ 1 และที่ 3 อยู่ภายในบ้าน แต่ขณะนั้นจำเลยที่ 1 ยังหาเมทแอมเฟตามีนให้ไม่ได้ และได้นัดแนะติดต่อซื้อขายกันอีกครั้ง จำเลยที่ 3 ไม่ได้นำสืบต่อสู้หักล้างประการใด คงเบิกความแต่เพียงว่าจำเลยที่ 3 จะไปบ้านจำเลยที่ 1 นานๆ ครั้งเท่านั้น โดยไม่ได้ยืนยันว่าจำเลยที่ 3 ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการติดต่อซื้อขายเมทแอมเฟตามีนในครั้งแรกอย่างใดดังที่โต้แย้งมาในฎีกา พยานหลักฐานโจทก์จึงมีน้ำหนักรับฟังได้ สำหรับการติดต่อซื้อขายเมทแอมเฟตามีนในครั้งที่สองในวันเกิดเหตุได้ความว่า จำเลยที่ 3 อยู่ในบ้านจำเลยที่ 1 ที่เกิดเหตุด้วย โดยสืบตำรวจโทนิรุจเบิกความว่า หลังจากดูเมทแอมเฟตามีนแล้ว จะให้นำไปส่งพันตำรวจโทวิวัฒน์ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา แต่จำเลยที่ 1 และที่ 3 ไม่ตกลงอ้าง

ว่าจะต้องมีการจ่ายเงินก่อน จึงได้มีการนำรถยนต์กระบะยี่ห้อมิตซูบิชิของจำเลยที่ 1 ขับออกไปที่ตลาดนิคมเพื่อรับเงินดังที่ได้ความมาข้างต้นแล้ว เมื่อพิจารณาประกอบพฤติการณ์ในการติดต่อซื้อขายครั้งแรกที่จำเลยที่ 2 มิได้เป็นผู้นำสืบตำรวจโทนิรุจไปบ้านจำเลยที่ 1 แต่กลับเป็นจำเลยที่ 4 ซึ่งเป็นหญิงที่ได้ความว่าเป็นพี่สาวของจำเลยที่ 3 เป็นผู้นำสืบตำรวจโทนิรุจซึ่งเป็นชายที่ไม่รู้จักกันมาก่อนไป และไปถึงแล้วได้พบกับจำเลยที่ 3 ซึ่งเป็นน้องสาว แสดงว่าได้มีการติดต่อนัดแนะกันไว้แล้ว ในวันเกิดเหตุที่มีการจับกุมก็พบจำเลยที่ 3 ในบ้านจำเลยที่ 1 อีก ที่จำเลยที่ 3 นำสืบว่าไปที่บ้านเกิดเหตุเพื่อให้จำเลยที่ 1 ไกล่เกลี่ยน้องชายจำเลยที่ 1 สามียจำเลยที่ 3 ให้คืนดีกับจำเลยที่ 3 นั้น จึงเลื่อนลอยข้อเท็จจริงรับฟังได้โดยปราศจากข้อสงสัยว่าจำเลยที่ 3 มีส่วนร่วมในการติดต่อซื้อขายเมทแอมเฟตามีนของกลางด้วย การกระทำของจำเลยที่ 3 เป็นการกระทำความผิดร่วมกับจำเลยที่ 1 ที่ 2 และที่ 4 แล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาศาลล่างทั้งสอง ฎีกาจำเลยที่ 1 ที่ 3 และที่ 4 ฟังไม่ขึ้น

โจทก์มีคำขอท้ายฟ้องขอให้ริบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของกลาง แต่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ไม่ได้วินิจฉัยเกี่ยวกับอาวุธปืนและกระสุนปืนของกลางดังกล่าวเป็นการไม่ชอบด้วยประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 186 (9) เมื่อปรากฏว่าอาวุธปืนเป็นปืนมีทะเบียนของผู้อื่น อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนดังกล่าวจึงไม่ใช่ทรัพย์สินที่มีไว้เป็นความผิดอันจะต้องริบเสียทั้งสิ้น จึงยังไม่สมควรริบ นอกจากนี้ศาลชั้นต้นลงโทษจำคุกจำเลยที่ 3 และที่ 4 ตลอดชีวิต และลดโทษให้คนละหนึ่งในสาม คงจำคุกคนละ 32 ปี 8 เดือน นั้นไม่ถูกต้อง แต่โจทก์มิได้ฎีกาในปัญหาดังกล่าว ศาลฎีกาจึงไม่อาจกำหนดโทษจำเลยที่ 3 และที่ 4 ให้สูงขึ้นได้

อนึ่ง แม้ในระหว่างพิจารณาของศาลฎีกา ได้มีพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 มาตรา 8 และมาตรา 19 ยกเลิกความในมาตรา 15 และมาตรา 66 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 และให้ใช้ความใหม่แทน

แต่คดีนี้เมทแอมเฟตามีนของกลางมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์เกิน 20 กรัม ขึ้นไป กฎหมายที่แก้ไขใหม่ตามมาตรา 66 วรรคสาม ไม่เป็นคุณแก่จำเลยทั้งสี่ จึงต้องใช้กฎหมายที่ใช้ในขณะกระทำความผิดบังคับแก่จำเลยทั้งสี่ ไม่เป็นกรณีที่จะต้องแก้ไขคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในส่วนนี้"

พิพากษาแก้เป็นว่า เจพาะความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 จำเลยที่ 1 มีความผิดตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.2522 มาตรา 15, 66 วรรคสอง จำคุกตลอดชีวิต ลดโทษให้หนึ่งในสามแล้ว คงจำคุก 33 ปี 4 เดือน เมื่อรวมโทษจำเลยที่ 1 ทุกกระทงแล้วคงจำคุก 33 ปี 12 เดือน คืบอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนของกลางแก่เจ้าของ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(อุตมศักดิ์ นิติมนตรี-วัฒนชัย โชติชูตระกูล-พิทยา บุญชู)

แหล่งที่มา

สำนักวิชาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ